

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 272/2545 พนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี
นายอุทัย บุญท่วม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 216

การฎีกาขอให้ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องจำเลยจะต้องทำเป็นคำฟ้องฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เข้ามาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มิใช่ทำเป็นคำแก้ฎีกา เมื่อจำเลยไม่ได้ยื่นฎีกาแต่ทำมาเป็นเพียงคำแก้ฎีกา จึงเป็นการไม่ชอบตามป.วิ.อ. มาตรา 216 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ , ๗ , ๘ , ๑๕ , ๕๗ , ๖๖ , ๖๗ , ๙๑ , ๑๐๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ , ๘๓ , ๙๑

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง , ๕๗ , ๖๖ วรรคหนึ่ง , ๙๑ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานเสพเมทแอมเฟตามีนจำคุก ๑ ปี

ฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำคุก ๕ ปี ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่าย จำคุก ๘ ปี รวมจำคุก ๑๔ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ พิพากษาแก้เป็นว่า ยกฟ้องโจทก์สำหรับความผิดฐานมีเมท
แอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนตามพระ
ราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง , ๖๖ วรรคหนึ่ง
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยแล้ว ที่จำเลยแก้ฎีกาว่า จำเลยมิได้กระทำความผิดดังกล่าว
และขอให้ยกฟ้องด้วยนั้น เห็นว่า การฎีกาในปัญหาเช่นว่านี้จำเลยจะต้องทำเป็น
คำฟ้องฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๔ มาภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนด มิใช่ทำเป็นคำแก้ฎีกาดังกล่าว เมื่อจำเลยไม่ได้ยื่นฎีกาแต่ทำมาเพียงคำ
แก้ฎีกา จึงเป็นการไม่ชอบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๒๑๖ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย?

พิพากษายืน.

(ธีรศักดิ์ เตียววัฒนานนท์-มงคล คุปต์กาญจนากุล-สุวัฒน์ วรรณะหทัย)

ศาลจังหวัดอุดรธานี - นายยุทธยา รัตนประดิษฐ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 - นายจักร์ชัย เยพิทักษ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ